

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2392/2532

นางสาวพิศวง วณิชบุรณ

โจทก์

บริษัทกรุงเทพค้าข้าว จำกัด กับพวก

จำเลย

นางสาวพิศวง วณิชบุรณ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 254)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยที่ 1 ทำการคัดค้านการรับรองแนวเขตของจำเลยที่ 2 เป็นโมฆะตามสภาพแห่งความจริง ให้จำเลยทั้งสองถอนเสาไม้ค้ำที่ปักไว้ในแม่น้ำที่ตรงกับแนวเสาหลักเขตของโจทก์ทั้งสองจุดที่ปักไว้และให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่โจทก์ทำการรังวัดจนสิ้นสุดการฟ้องร้องตามที่ศาลจะเห็นสมควร จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนการคัดค้านการที่จำเลยที่ 2 รับรองแนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 1250 ของโจทก์โดยระบุว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1250 ของโจทก์ด้านทิศเหนือติดกับที่ดินของจำเลยที่ 1 โฉนดเลขที่ 1255 ตามบริเวณเส้นสีน้ำเงิน ตามแผนที่วิวาทเอกสาร จล.1 ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหาย 2,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ กับพิพากษาให้โจทก์รื้อถอนสะพานไม้ของโจทก์ส่วนที่สร้างรุกล้ำเส้นสีน้ำเงินเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 1255 ของจำเลยที่ 1 ตามแผนที่วิวาทเอกสาร จล.1 ห้ามโจทก์ยุ่งเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 1255 ของจำเลยที่ 1 ห้ามโจทก์ขัดขวางการรังวัดที่ดิน

โฉนดเลขที่ 1255ของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 นำรังวัดตามแนวเขตที่ดินโดยไม่รูก
 ล้ำเข้าไปในบริเวณเส้นสีน้ำเงินของโจทก์ตามแผนที่วิวาทเอกสาร จล.1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างฎีกา เฉพาะโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 245,242,244)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 225)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ